



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 412 DEL 12/11/2025	OGGETTO: Fornitura e posa in opera nell'ambito del progetto: "Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro" - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO
Registro Generale N. 643 DEL 12/11/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici, del mese di novembre nel proprio Ufficio.

CUP: J24J23000730002

CIG: B211688C23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- **Che** la Regione Campania, con decreto n° 173 del 12.05.2023 ad oggetto contributi straordinari a sostegno di iniziative di enti e comunità locali, di cui all'art. 48 della legge Regionale 29.12.2022, n° 18 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023 – 2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023. Disposizioni attuative. Ha assegnato al comune di Avella un contributo straordinario per ad € 60.000,00 per la realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro del Comune di Avella (AV) a valere sulla Misura 18, programma1, titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

- **Che** l'ufficio tecnico nella persona dell'ing. Aristide Costanzo ha provveduto a redigere l'apposito progetto esecutivo per la "Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro;
- **Che** con Delibera di Giunta comunale n°84 del 07/09/2023 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo a firma dell'Ufficio di cui sopra;
- **Che**, a seguito di partecipazione, con Decreto Dirigenziale n.486 del 01/12/2023 il Comune di Avella è risultato beneficiario del "CONTRUBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI ENTI E COMUNITÀ LOCALI, DI CUI ALL'ART.48 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2022 e al disciplinare approvato con D.D. della D.G. 5018 n.173 del 12/05/2023. Concessione finanziato al Comune di Avella. Cap. U06108", per la somma di € 60.000,00 per la "Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro del Comune di Avella (AV)";

DATO ATTO che con Determina 197/2024 si è proceduto ad affidare la **Fornitura e posa in opera nell'ambito del progetto: "Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del parco san Pietro"** all'impresa individuale "Savino Fortunato di Savino Palma" – CF: SVNPLM49M41D269D e P.IVA 01755180641 residente in Frigento (AV) alla Zona Industriale Località Taverna di Annibale, per un importo di € 54.990,00 oltre IVA al 4% come per legge, ovvero complessivi € 57.189,60;

VISTA la fattura n. 171/PA del 13.12.2024, acquisita al prot. 13421 del 13.12.2024, dell'importo pari ad €57.189,60 di cui €54.990,00 per imponibile ed €2.199,60 per IVA, emessa dall'operatore impresa individuale "Savino Fortunato di Savino Palma" – CF: SVNPLM49M41D269D e P.IVA 01755180641 residente in Frigento (AV) alla Zona Industriale Località Taverna di Annibale, per la fornitura e posa in opera del Parco Giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro nel Comune di Avella;

DATO ATTO, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n°210 RG n°327 del 17/06/2025 è stato liquidato il primo acconto sulla fattura n. 171/PA del 13.12.2024, dell'importo pari ad € 47.591,39 di cui €46.107,11 per imponibile ed €1.844,28 per IVA al 4%;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. INPS_47653502, con la quale risulta regolare;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la somma pari ad € 9.238,21 di cui € 8.882,89 per imponibile ed €355,32 per IVA al 4%, quale SALDO sulla fattura n. 171/PA del 13.12.2024, acquisita al prot. 13421 del 13.12.2024, emessa dall'operatore impresa individuale "Savino Fortunato di Savino Palma" – CF: SVNPLM49M41D269D e P.IVA 01755180641 residente in Frigento (AV) alla Zona Industriale Località Taverna di Annibale, per la fornitura e posa in opera di cui sopra;
2. **DI IMPUTARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 983/3

Impegno 153/24

3. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
6. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 12/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER PARCO CIG: B211688C23 CUP: J24J23000730002 Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALLINTERNO DEL PARCO SAN PIETRO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.012	8.1	983.3		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
153	€ 9.238,21	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA - Progressivo Fornitore: 4218 Codice Fiscale: 01755180641 P.Iva: 01755180641

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1145	9.238,21	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA

Avella (AV), 12/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/11/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1121, e vi rimarrà fino al 28/11/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 643 del 12/11/2025;

Oggetto: Fornitura e posa in opera nell'ambito del progetto: "Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del Parco San Pietro" - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO

Avella (AV), 13/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella